EJÉRCITO DE CHILE
Comandancia General de la Guarnición de
Ejército de la Región Metropolitana
y Comando de Industria Militar e Ingeniería

ANEXO A

CLÁUSULAS PARA PROCEDIMIENTO DE COMPRA ÁGIL

1. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:

Al participar del procedimiento especial de contratación de Compra Ágil, el Oferente deberá presentar su cotización con estricta sujeción a los términos y condiciones establecidas por la Entidad Compradora en su solicitud de cotizaciones y anexos adjuntos a la misma. Por lo que, desde ya el Oferente declara que su cotización constituye una oferta seria, real y sincera, formulada de forma pura y simple, y sin modalidades que aquellas expresamente exigidas por esa Entidad.

Durante la evaluación de cotizaciones, la Entidad Compradora podrá declarar inadmisible una o más ofertas que en general no cumplan con lo requerido, además, podrá declararlas inadmisibles si determina que se trata de ofertas riesgosas o temerarias, por cuanto el precio ofertado está significativamente por debajo del promedio de las otras propuestas o de los precios de mercado, sin justificar documentadamente en las especificaciones técnicas de su oferta cómo se cumplirán los requisitos del contrato, para la evaluación y declaración de inadmisibilidad de este tipo de ofertas la Entidad Compradora podrá requerir mediante correo electrónico la presentación de antecedentes que permitan justificar la misma, aplicándose en lo compatible el procedimiento dispuesto en el artículo 61 del DS. N.° 661 del Ministerio de Hacienda de 12 de diciembre de 2024 Reglamento de la Ley N.° 19.886 sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios. Lo cual será comunicado al resto de oferentes, a través del Sistema de Información.

2. DEL CONTRATO:

La relación contractual se perfeccionará por la aceptación de la orden de compra, la cual debe ser aceptada, a través del Sistema de Información dentro del plazo de 24 horas contadas desde su notificación. En caso de que una orden de compra no haya sido aceptada dentro del plazo establecido, la Entidad Compradora podrá solicitar su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada transcurridas 24 horas desde que se efectúe dicha solicitud. Una vez aceptada la Orden de Compra no resultará válido que el Contratista solicite la cancelación de la misma, sin perjuicio de ellos, excepcionalmente se podrá aceptar esa cancelación si esta se encuentra motivada y fundada en un caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado y calificado por la Entidad Compradora.

CLÁUSULAS COMPRA ÁGIL 2025

La Orden de Compra la hará de contrato, y se entenderá complementada e integrada, sin la necesidad de mención expresa en la misma, por la solicitud de cotizaciones que rige el procedimiento de compra, los antecedentes adjuntos, la oferta seleccionada y, especialmente, por los requerimientos y definiciones técnicas exigidas durante ese procedimiento y por el presente pliego de condiciones. En ese orden, desde ya el Contratista declara conocer y aceptar que, ante el incumplimiento de sus obligaciones contractuales, la Entidad Compradora se encuentra facultada para imponer multas y/o terminar anticipadamente el contrato, medidas que resultan compatibles entre sí, y por tanto podrán ser aplicadas de forma conjunta o independiente.

3. CUMPLIMIENTO Y RECEPCIÓN CONFORME:

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando haya realizado a total conformidad la totalidad de la prestación. En todo caso, su constatación exigirá por parte de la Entidad Compradora de un acto de recepción o conformidad emitido por la unidad responsable del contrato, tan pronto como sea posible.

Si no hubiese conformidad con los bienes y/o servicios adquiridos, la Entidad Compradora registrará los hechos en que se funda la disconformidad, acompañando el o los documentos o antecedentes de respaldo. En este caso, no se procederá al pago, sin perjuicio de la aplicación de otras medidas que correspondan.

4. MEDIDAS ANTE INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES:

La Entidad Compradora se encuentra facultada para imponer multas y/o terminar anticipadamente el contrato, medidas que resultan compatibles entre sí, y por tanto podrás ser interpuestas de firmas conjunta o independiente.

4.1 Multas

El Contratista deberá pagar multas por el o los atrasos diarios asociados en la prestación del servicio o entrega de bienes según corresponda y, también, en caso de incumplimiento contractual grave de sus obligaciones que ameriten el término anticipado de la contratación.

a. Multa por atraso en la entrega

Se aplicarán por cada día hábil administrativo de atraso, contado desde el término del plazo de entrega señalado en la orden de compra, ascendente a un 2% diario del total contratado IVA incluido, hasta la recepción completa y total de los bienes o servicios contratados, con todo, estas multas por atraso diario, individualmente o conjuntamente aplicadas, no podrán exceder del 20% del total de la orden de compra.

CLÁUSULAS COMPRA ÁGIL 2026

b. Multa por término anticipado

Derivado de un incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales que amerite el término anticipado de la contratación, ascendente a un 5% del total contratado, IVA incluido, esta multa se aplicará una sola vez y es independiente del cobro de otras multas o sanciones que correspondan.

c. Condiciones comunes a la aplicación y pago de multas

Una vez notificada la Resolución que aplica multas, el monto de estas será rebajado del pago que la entidad contratante deba efectuar al Contratista. En este caso, el plazo de pago de multas corresponderá a la fecha del estado de pago en que se rebajará. De no ser suficiente este monto o en caso de no existir pagos pendientes, se le cobrará directamente al proveedor debiendo el proveedor efectuar el pago dentro del plazo de 5 días hábiles administrativos contados desde la notificación que aplica la misma.

Cuando el cálculo del monto de la respectiva multa, convertido a pesos chilenos, resulte un número con decimales, éste se redondeará al número entero más cercano.

La Entidad Compradora no podrá proceder al cobro de las multas que se hayan aplicada, en caso de que adeude al mismo contratista el pago de las prestaciones del contrato que hayan sido devengadas durante los meses anteriores al que se hizo obligatorio el pago de multa y que cuenten con recepción conforme.

En caso de que corresponda tanto la aplicación de multas por atraso diario y por término anticipado, en su conjunto, no podrá superar un 25% del valor total de la orden de compra, IVA incluido.

Las multas se aplicarán sin perjuicio del derecho de la Entidad Compradora de recurrir a los Tribunales competentes, a fin de hacer efectiva la responsabilidad del contratante incumplidor.

4.2 Término anticipado

La Entidad Compradora se encontrará facultada para declarar administrativamente el término anticipado del contrato en cualquier momento, sin derecho a indemnización alguna para el adjudicado, si concurre alguna de las causales que se señalan a continuación:

a. La muerte o incapacidad sobreviniente de la persona natural, o la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad Contratista.
b. La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, siempre que el contratista no se encuentre en mora de cumplir sus obligaciones.
c. El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el Contratista calificado por la Entidad Compradora. Se entenderá por este incumplimiento, la no ejecución o la ejecución parcial por parte del contratista de las obligaciones contractuales, sin que exista alguna que le exima de responsabilidad, y cuando dicho incumplimiento le genere a la Entidad Compradora perjuicio, entendiéndose entre otras:

CONSULTA CIUDADANA 2023

- Que, el atraso en la entrega alcance o exceda el máximo establecido para la aplicación de multas por atraso.
- La solicitud de cancelación de la orden de compra efectuada a través del Sistema de Información, con posterioridad a la aceptación de la misma, sin que exista una causal legal que justifique el incumplimiento.
- Menoscabo o detrimento grave de los bienes fiscales o a funcionarios públicos, durante la ejecución del contrato.
- Si se verifica falsedad o adulteración de los antecedentes o información aportada para la ejecución del contrato.
- Si sobreviene la inhabilitación para contratar con organismos del Estado, o se orden el término del mismo, por tribunales de justicia u organismos públicos competentes.
- Ejercer influencias o presiones o dar o prometer dadivas a funcionarios públicos a objeto de obtener alguna ventaja indebida.
- Haber incurrido en conductas tendientes a distorsionar la contratación.

d. El estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
e. La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados.
f. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

4.3 Cuando las medidas aplicadas ante incumplimiento no cubran los daños causados a la Entidad Compradora por el incumplimiento del contrato, ésta estará facultada para demandar la respectiva indemnización por daños y perjuicios.

4.4 Procedimiento ante incumplimientos contractuales

Detectada una situación que amerite la aplicación de multas y/o que dé lugar al término anticipado de la contratación, la Entidad Compradora notificará al Contratista, a través de la dirección de correo electrónico informada para estos efectos en el Sistema de Información, comunicando la medida que corresponda aplicar y los hechos en que se funda, a partir de esa comunicación, este dispondrá del plazo de 5 días hábiles administrativos para efectuar sus descargos por escrito, mediante correo dirigido a la dirección electrónica que hubiera comunicado el incumplimiento, debiendo acompañar todos los antecedentes que respalden su posición y puedan justificar legalmente su incumplimiento.

La Entidad Compradora, tendrá un plazo de 30 días hábiles administrativos, contados desde el término del plazo para efectuar descargos, para resolver, mediante Resolución Fundada, la aplicación de multas y/o término anticipado, pudiendo rechazar o acoger total o parcialmente los mismo, lo cual será comunicada a la dirección electrónica registrada en el Sistema de Información. En contra de esta Resolución, el Contratista podrá interponer, dentro del plazo de 5 días hábiles administrativos, los recursos de reposición y jerárquico,

BASES TIPO COMPRA ÁGIL 2025

conforme a lo dispuesto, y en la forma establecida en los artículos 59 y siguientes de la Ley N.° 19.880.

Las notificaciones efectuadas por correo electrónico se entenderán practicadas y producirá pleno efecto legal, a partir de su envío, siendo responsabilidad del contratista mantener su dirección de correo electrónico actualizada e informar cualquier cambio a la Dirección de Compras y a la Entidad Compradora.

5. MEDIDAS ANTE INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES:

La Entidad Compradora, podrá modificar la contratación bajo las mismas causas consideradas para el término anticipado. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de modificación del contrato, este no podrá, en ningún caso, alterar los elementos esenciales de la orden de compra inicial, entendiéndose que se alteran éstos:

a. Cuando se introducen condiciones que altere igualdad de los oferentes y de estricta sujeción a la contratación, en términos que hubieses implicado la aceptación de una oferta distinta a la aceptada inicialmente, o habrían atraído a más cotizantes en el procedimiento de contratación.
b. Si la modificación altera el equilibrio financiero del contrato.
c. Si da como resultado un contrato de naturaleza diferente.
d. Si el valor del contrato junto con sus modificaciones superan las 100 UTM, de forma que originalmente hubiesen implicado seguir un procedimiento de contratación diferente.
e. Con todo, el valor de la modificación no podrá implicar un aumento o disminución superior al 30% del monto originalmente contratado.

6. PAGO:

Una vez efectuada la recepción conforme, se autorizará por la Entidad Compradora la facturación. En las contrataciones de prestación de servicios esta podrá exigir como requisito para proceder al pago que se acredite con los respectivos formularios el pago de remuneraciones cotizaciones previsionales del contratista.

Facturada la prestación de servicio o suministro de bienes, la Entidad Compradora procederá a efectuar el pago dentro del plazo de 30 días corridos contados desde la recepción conforme de la misma.

El Contratista que reciba un pago indebido, total o parcial, quedará obligado a restituir las cantidades percibidas en exceso, dentro del plazo que le informe, a través del Sistema de Información, la Entidad Compradora.

En caso de no dar cumplimiento a la devolución dentro del plazo indicado, la Entidad Compradora se entenderá facultada para informar a la Dirección de Compras para el inicio del procedimiento de suspensión.

BASES COMPRA ÁGIL 2022

7. INTERPRETACIÓN:

Los vacíos o puntos obscuros o dudosos del contrato, se interpretan e integran en cuanto resulten compatibles, con la Ley N.° 19.886 “Ley de Bases de Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicios y su Reglamento aprobado por DS. N.° 661 del Ministerio de Hacienda de 12 de diciembre de 2024, y en especial, conforme al deber de resguardo de los recursos fiscales y los principios de igualdad de oferentes, probidad, ley del contrato, buena fe contractual y la naturaleza administrativa de la contratación.

CLÁUSULAS COMPRA ÁGIL 2026